

עין משפט‏
נר מצוה

קלא א ב מיי פכ"א מהל' מלה וזה ה' ה ו עיין בהשגות ובמ"מ סמג עשין ז' טו"ש ע"ש ח"מ ס' קטו ספק ז':

קלב ג מיי פ"ו מהל' זכיה ומתנה ה' כ סמג עשין מח טו"ש ע" אר"ע סימן ג טע"ב ז': קלב ד מיי פ"ט מהל' גזילה ואבדה ה' ו ופכ"א מהל' מלה וזה ה' א סמג עשין עג ז' טו"ש ע" ח"מ סימן קטו ספק א וסימן שעג ספק א:

קלב ה מיי פ"ט מהל' גזילה ה' ו סמג עשין עג טו"ש ע" ח"מ סימן קלב ו ד מיי פ"ח מהל' גזילה ואבדה ה' א ופ"י מהל' מכירה ה' ג ופ"י מהל' מלה וזה ה' ג סמג עשין ז' טו"ש ע" ח"מ ס' לו ספק א וס' ק"א ספק א וס' רכ"ה ספק א:

קלו ח ט מיי פ"ט מהל' גזילה ואבדה ה' ט סמג עשין עג טו"ש ע" ח"מ ס' שעד ספק א:

מוסף רש"י

בשבב המגיע לכתפים. כגון תפלה שגדלה כל זכרה נטמה ללוקח או דמיה (ב"ק צ"ה). אפילו בשבב המגיע לכתפיהם. זכרין לקרקע דבר מועט, דלית לו זכרין לקרקע, הו' להו פירות ולא מקרי שטח ובעל חוב גובה העצם קאמר ולא פירות גמורין (קטן ק"ז). אי אית ליה זדוי ללוקח. שיעור דמי החוב (שו"ב). שפיר. איכא למימר דלרעא מעיקרא דדיניה הוי והוא דנחת לה שלג גרשות שקל שטחה חזוי ולא כגרעא הויאל והיה מסיק ביה שיעור ארעא כולה (שו"ב). לא יהא לך פרעון אלא מזוי. ואימני הוי לוי זדוי ללוקח לא מזי מסלק ליה (ב"ק י"ג). אחריות טעות סופר הוא. שטר שאין בו אחריות גובה מנכנס משועבדים. שלג הלוי זה מעות אלא באחריות שעבוד נכסיו והסופר טעה (כתובות קד') אחריות שאינו כחוב בשטר אלא נכתב השטר סתם, טעות ושגגה הסופר הוא וכמי שכתב בו אחריות דמי (שו"ב"ס ב"ב קס"ט). דלא נקרייא גזילה. ארס שמכר דדיה גזילה להפריד מחור על הכעלים הראשונים ולקחה מהם להעמיד צד הלוקח כי הוי דלא לקרייה גזילה (קטן ע"ב).

רבינו חננאל

והני מילי ברלא מסיק ביה בעל חוב אלא ק' בלבד אבל אם נושה בו כשיעור ארעא ושבחא נוטל הכל ואינו נותן ללוקח אפי' ההוצאה וזו שיגורא דשמואל היא ולא סובינן עלה א' אלא לעולם נותן הבעל חוב ההוצאה ללוקח כפשוטה

דחא מתניתא וכי יחייב ליה דמים ולא מן הקרקע עצמו בשעשאה לו אפותיקי דאמר ליה לא יהא לך פרעון אלא מזוי השהד ואליבא דמ"ד אי אית ליה זדוי ללוקח מצי מסלק ליה לבע"ח בזווי מוקים להא מתניתא בשעשאה לו הלוה אפותיקי וחזר ומכרה. ואסקי' אפי' שבח המגיע בכתפים כגון עבדים שהגיעו להבצר וקמה להקצר שהגיעו ליטלם

טו:

הא דלא מסיק אלא שיעור ארעא. מימה כיון דלא מסיק אלא שיעור ארעא אמאי נוטל שטח היתר על היציאה [א] וי"ל דנלאו הכי פריך שפיר הניחא כו' ולפי המסקנא דמוקי באפותיקי א"ש דלע"פ דלא מסיק ביה אלא שיעור ארעא נותן לו היציאה ללוקח

והשטח היתר על היציאה לוקח חנם כדין יורד לתוך שדה חבירו שלא ברשות: **הניחא** ל"מ"ד כו'.

מפורש בהמקבץ (לקמן דף ק"ז: ט)

(ועיין בכתובות דף ט"ז: ט"ז ד"ה מאי):

כגון דשוייא אפותיקי. השתא מזי איירי דמסיק ביה אפי' שיעור ארעא ושטחא אופכ"ה כיון דשוייא אפותיקי זכרין לימן היציאה כדין יורד כו' כדאמר' בפרק המקבץ (ס"ט). גבי יתומים אומרים אנו השבחנו ורוזים היציא' דמיירי באפותיקי ואע"ג דמסיק ביה שיעור ארעא ושטחא דהא אס אביהם השביח גובה הכל ומיהו אין ראייה דשאני יתומים שאין להם על מי לחזור ליקח היציאה דכיון שעשה אביהם אפותיקי הרי הוא כיורד לתוך שדה חבירו שלא ברשות שאינו מפקיד היציאה אצל בלוקח שאינו מפקיד כלום שהמוכר משלם לו היציאה והשטח שזה פוטרו מחובו מזנינו למימר דאפילו באפותיקי כיון דמסיק ביה שיעור ארעא ושטחא שקיל הכל כשצטיל שעשאה אפותיקי לא יגרע כמו וא"ת כיון דאמר ליה לא יהא לך פרעון אלא מזוי כשמוכר לאחר הוה ליה בלוקח מגולן שהרי אינו של מוכר א"כ למה נוטל מן המוכר השטח היתר על היציאה והא לוקח מגולן לשמואל לית ליה שטחא וי"ל כגון שמכרה קודם שזא זמנו של בעל חוב דחל המקח עד הזמן ולא דמי לגולן שלא חל המקח כלל דזווי הוו הלואה ואס ישלם שטח הוה ליה רבית ואפילו מכרה אחר הזמן היה סכור לפייס בע"ח בזווי וכל המקח שבה אין לו. מימה כהגזל קמא (ב"ק דף ט"ז. ושם: ד"ה דלמא) תנא ה' גובין מן הממחררין שטח ומוקרי לה בת"ח ידע דקרקע אינה גזולה אלאא אפילו כהכיר זה יש לו שטח וי"ל דהתם מיירי כשקציל עליו אחריות: **ונתן** לו דשם מתנה. אכל בערכין

פרק המוכר שדהו שנת היוצל עממה דאמר שמואל מעות חוזרין ליכא למימר ארס יודע שאין מכר ציובל דאין זה פשוט דהא אמר רב מכורה ויוצאה: **חזר** ולקחה כו'. בלא הכיר זה מיירי וקמיציעא ליה אס הגולן יכול לבטל המקח ולהחזיר לו מעותיו או לאו: **דמיית** דוקה. פרש"י אחר שלקחה ואין נראה דמייד שקנה הגולן זכה בו לוקח ואטו משום דמית ליה בתר הכי פקע כמו אלא יש לומר דמית קודם שלקחה הגולן מנגול ט' (ומית גולן) ז"ל שהיה חולה או גוסס כשעה שלקחה מנגול: מאי

שנים אוהזין פרק ראשון בבא מציעא

המגיע לכתפים. קרוב ליקצר אלא שעדיין זכרין לקרקע הו' להו כפירות גמורין ואין בעל חוב גובה אותו בלא יציאה: **והא מעשים בכל יום.** דיני טורפי מקח באין לפני שמואל ומגבי לבטל חוב כל השבח עם הקרקע ואפילו מגיע לכתפים כל זמן שזכרין

לקרקע: **הא.** דקמני נוטל יציאה מצעל חוב דלא מסיק ביה בעל חוב במוכר שיעור ארעא ושטחא הלכך יהיז בעל חוב ללוקח שטחיה ומסליק ליה. והאי דנקט למלמיה בלשון יציאה ולא תנא נוטל כנגד החוב מצעל הקרקע והמותר מצע"ח לאשמועינן היא גופא אמא דהיכא דליציאה יתירה על השבח אין לו אלא יציאה שיעור שטח: **הניחא למאן דאמר כו'.** פלוגתא היא בכתובות (דף ט"ז:). אי איס ליה זדוי ללוקח. לפרעו החוב: לא מזי מסלק ליה לבע"ח. מן ארעא דבע"ח קדים: **שפיר.** דמזי למימר דהיכא דיז קרקע מותר על החוב עם השבח מסלק ליה ללוקח בזווי על כרחו דלוקח ולא מזי אמר לוקח הז' לי מן ארעא שיעור שטחי דאמר כוליה דידי ואס ידרת זה שלא ברשות: **דשוייא נהליה.** לזה לבטל חוב אפותיקי להא ארעא והכל מודים בזו דאי הוה ליה זדוי ללוקח לא הוה מזי מסלק ליה: **הכא במאי עסקינן.** האי ברייתא דלעיל: **הכיר כה.** לוקח בקרקע זו: **שאנינה שנו.** של מוכר שגזילה היתה אצלו ולקחה: **מעוט יש לו.** מן המוכר לכשיציאנה גזול מידו: **שטח אין לו.** שקרקע זה אינו קנוי לו: **לא מקבץ.** לשמור: **מעוט חוזרין.** הקדושין חוזרין לו: **בין לרב דאמר כו'.** כלומר היכי מזינן לומר טעמא דרב משום דגמר ונתן לשום פקדון וטעמא דשמואל משום דגמר ונתן לשום מתנה ואי הוה דעתיה לחד מהך היכי הוה נחית להאי ארעא לעוצדה ולאכול פירותיה על כרחיה סבור היה שיהא המכר קיים ולא היה בקי צדין וטעמא דפלוגתא דרב ושמואל טעם אחרניא הוא: **דסוה עבד.** הגולן: **לרב דאמר פקדון פקדון.** כלומר אליבא נהוו פקדון ולשמואל מפרשין דהאי אמר זוזי נהוו מתנה: **הלכסא.** כפלוגתא קמייחא יש לו מעות ויש לו שטח: **ואע"פ דלא פירש.** ולית לן דשמואל דאמר שטח זכרין לימנך: **ואחריות טעות סופר הוא.** ולית לן דשמואל דאמר שעבוד זכרין לימנך: **חזר.** גולן ולקחה מצעלים הראשונים לאחר שמכר ללוקח: **מהו.** להיות במקום צעלים כאליו לקחה אחר ויוציאה מיד הלוקח: **אמר ליה.** לא מזי לאפקוהי שכשמכר מכר לו כל זכות שטחא לידו וכשלקחה לא לקחה אלא כדי שתהא מקוים ציד הלוקח: **דלא יקריייה גזולה.** שלא יחפרנו לוקח זה כשיציאנה גזול מידו ויקרלנו גולן לכך חזר להעמיד ממכרו: **דמים הא**

הראשונים מהו. ופשט ליה מה מכר ראשון לשני כל זכות שתבוא לידו מאי טעמא זוטרא אמר ניהא ליה דלא ניקרייה גזולנא. רב אשי אמר ניהא ליה דליקום בהימנותיה. דברים פשוטים הן ודוראי קנאה הקונה אותה מן הגולן כיון שקנאה הגולן מן הגזול.

מסורת הש"ס

א) ב"ק ט"ז: ט"ז וש"י לקמן ק"ז: ט' [לקמן ק"ז: ב"ק ט"ז.] א) ובב"ק ט"ז. ולקמן ק"ז: א) אלא בגייווא' (ד' גיטין מה. וקדושין מ"ו: ערכין ג'. ט) ולעיל יד. כתובות קד: ב"ב קס"ט: א' (ו) [לקמן ע"ב: א' (ז) י"ל קודם ד"ה דשוייא]. ט) וכן עוד בתוס' ב"ק ט"ז. ד"ה הניחא וע"ע מוס' לקמן ט"ז. ד"ה הניחא]. ט) ס"א ובת"כ הכי מית גזלן שהיה כו',

❖

הגהות הב"ח

(א) גמ' רלבי אמר מיהו:

❖

גליון הש"ס

גמ' בעות חוזרין. ע"י ב"ב עמ ע"א מוס' ד"ה אכל: שם חזר ולקחה מבעליה. ע"י בהר"ש פ"ו מ"ג דמרומוט:

❖

הגהות הגר"א

[א] הוס' ד"ה הא כו' אמאי נוטל ש"ה על היציאה. ז"כ ולי' דחזר קושיה גמ' באמת הניחא כו' כדון יורד שלא ברשות וזמו באפותיקי (ובכ"ז התמנ'ין במלחמות דלא כש"ך ס' קט"ו ס"ק כו):

❖

רבינו חננאל (המשך)

בכתבו הוצאת כיון שצדיקין קרקע חוב הכל נוטלים הבעל חוב בחובו. וכבר פירש' היטב בפרק המקבץ שדה מחבירו בענין שלשה שמין להן השבח ומעלין אותן בדמים ואלין חן ככור לפשוטו ובכ"ח ליתומין ובעל חוב ללקוחות לדעולם נוטל הלוקח ההוצאה חוב הבעל חוב כפשוטו דחא מתניתא דלא גרע מן היורד לשדה חבירו ונטעה שלא מרשותו דק"ל שמין לו יורד על התחתונה ופירשונה בפ' מי שמת. הכיר בה שאינה שלו ואסיקנא רב אמר מעות יש לו שבח אין לו. ושמואל אמר אפי' מעות אין לו. ואסיקנא רב אמר מעות פקדון ושמואל אמר מעות מתנה וכן לענין מקדש אחותו רב אמר מעות פקדון וחוזרין ושמואל [אמר] מעות מתנה ואינן חוזרין וצריכא. אמר רבא הלכתא המוכר שדה לחבירו ונמצאת שאינו שלו יש לו מעות ויש אחותו רב אמר מעות יש לו שבח אין לו ואחריות שטות סופר הוא בין בשטרי הלואה בין בשטרי מקח וממכר (ז' אבל אם נטע אילנות והשיביו בין הלוקח בין הגולן לוקחין שיעור שבחם מן הגזול. חזר דבעא שמואל מרב הא דלוקח מן הבעלים

^[1] דכני רבינו אלו הולך כגון כ"ף בשם ויוצא מאן דאמר ויעיין שם ט"ש ע"ט (ז' וזכ"י ה"י"ף כאן והכי ראייה לזה מה' הניחא ע"ש ע"ש